

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2547/2544

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
นาย สมพล บุญประสิทธิ์สม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

ป.วิ.พ. มาตรา 86

ป.รษฎากร มาตรา 104

หนังสือที่จำเลยที่ 2 ทำไว้ต่อโจทก์เพื่อค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ว่า หากจำเลยที่ 1 ก่อให้เกิดความเสียหายจะยอมชดใช้หนี้สินหรือค่าเสียหายให้แก่โจทก์ โดยมีเพียงลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันเท่านั้น ไม่มีลายมือชื่อของโจทก์อยู่ด้วย หนังสือดังกล่าวจึงเป็นเพียงหลักฐานในการค้ำประกันเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคสอง เท่านั้นมิใช่สัญญาค้ำประกัน แม้จะมีข้อความว่าสัญญาค้ำประกันก็ตาม เอกสารดังกล่าวจึงมิใช่ตราสารที่ต้องปิดแสตมป์ บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 104 และบัญชีอากรแสตมป์ลักษณะ 17 ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 200,000 บาทต่อมาจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์เสียหายรวมเป็นเงิน 167,783.20 บาทโจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสองแล้วแต่จำเลยทั้งสองเพิก

เคย คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถึงวันฟ้องเป็นเงิน 30,614 บาท ขอให้
บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 198,397 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี ในเงินจำนวน 167,783.20 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์
เสร็จ

จำเลยทั้งสองขาดนัด ศาลแรงงานกลางพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ได้ทุจริตไม่ส่งเงินค่าสินคำ
และค่าใช้จ่ายคืนโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงต้องชดใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วัน
ทำละเมิดแก่โจทก์ สำหรับสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.4 ไม่ปิดและขีดฆ่า
แสตมป์ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร จึงต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน
เท่ากับโจทก์ไม่มีหลักฐานการค้ำประกันเป็นหนังสือ ไม่อาจจะฟ้องร้องจำเลยที่ 2 ผู้
ค้ำประกันให้รับผิดชอบ พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 167,783.20 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2540 เป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระให้โจทก์เสร็จ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์โจทก์ว่า
โจทก์จะใช้สัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.4ซึ่งไม่ได้ปิดแสตมป์อ้างเป็นพยานหลักฐาน
ในคดีนี้ได้หรือไม่ เห็นว่า เอกสารหมาย จ.4 เป็นหนังสือที่จำเลยที่ 2 ค้ำประกัน
การทำงานของจำเลยที่ 1 ไว้ต่อโจทก์ว่าหากจำเลยที่ 1 ก่อให้เกิดหนี้สินหรือความ
เสียหายแก่โจทก์แล้วจำเลยที่ 2 ยอมชดใช้หนี้สินหรือค่าเสียหายแก่โจทก์ในวงเงิน
200,000 บาท โดยจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันได้ลงลายมือชื่อไว้เท่านั้น ไม่มีลายมือชื่อ
ของโจทก์อยู่ด้วย เอกสารหมายจ.4 ดังกล่าวจึงเป็นเพียงหลักฐานในการค้ำประกัน
เป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคสอง เท่านั้น

มิใช่สัญญาค้ำประกัน แม้เอกสารหมายเลข 4 จะมีข้อความว่าสัญญาค้ำประกันเอกสารดังกล่าวก็มีใช้ตราสารที่ต้องปิดแสดงฉบับบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 104 และบัญชีอัตราอากรแสดงฉบับลักษณะ 17 ดังนั้น เอกสารหมายเลข 4 ที่ไม่ได้ปิดแสดงฉบับจึงใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้ เมื่อรับฟังได้ว่าเอกสารหมายเลข 4 เป็นหลักฐานแห่งการค้ำประกัน จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์เนื่องจากเอกสารหมายเลข 4 ข้อ 1 ระบุว่าจำเลยที่ 2 ยอมรับผิดชอบใช้หนี้หรือค่าเสียหายให้โจทก์ในวงเงิน 200,000 บาท ทั้งนี้ แสดงว่ามีข้อตกลงเป็นพิเศษให้โจทก์เรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 1 ก่อน มีผลให้โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 คนใดคนหนึ่งชำระหนี้ จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 อย่างลูกหนี้ร่วมในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงิน 200,000 บาท ตามอัตราดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ คดีนี้ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์ 167,783.20 บาทพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งไม่เกินวงเงินที่จำเลยที่ 2 ค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 4 จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก่โจทก์ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(พูนศักดิ์ จงกลนิ-กมล เพียรพิทักษ์-ปัญญา สุทธิบดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

อากรแสตมป์ (StampDuty) เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่เก็บจากการทำตราสารคำว่า "ตราสาร" นั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา 103ให้นิยามไว้ว่า "เอกสารที่ต้องเสียอากรตามหมวดนี้" อันได้แก่ตราสารรวม 26 ลักษณะที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ของประมวลรัษฎากร สัญญาค้ำประกันเป็นตราสาร 1 ใน 26ลักษณะที่ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่สัญญาค้ำประกันที่จะต้องเสียอากรแสตมป์นั้นมีปัญหาว่าต้องเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันลงลายมือชื่อทั้งผู้ค้ำประกันและผู้รับการค้ำประกันเท่านั้นหรือแม้เป็นเพียงหลักฐานการค้ำประกันลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันฝ่ายเดียวก็ต้องเสียอากรแสตมป์ด้วย ปัญหานี้ประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง แต่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 719/2524 ว่า "หลักฐานการค้ำประกันที่ลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันฝ่ายเดียว ไม่ใช่หนังสือสัญญาค้ำประกันจึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์" และคดีที่กำลังหมายเหตุอยู่นี้ศาลฎีกาก็นับวินิจฉัยตามแนวเดิม ศาลฎีกา คงจะยึดหลักการตีความกฎหมายภาษีอากรที่ว่า "หากตัวบทกฎหมายที่ใช้เก็บภาษีอากรไม่ชัดแจ้ง กำกวม หรือตีความได้หลายนัย ก็ต้องตีความไปในทางที่เป็นคุณหรือประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีจะตีความโดยขยายความให้เป็นผลร้ายไม่ได้" เมื่อประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญก็ต้องเสียอากรแสตมป์ด้วยก็ต้องตีความไปในทางที่เป็นคุณหรือประโยชน์แก่ผู้เสียภาษี คือไม่ต้องเสียอากรแสตมป์เฉพาะหนังสือสัญญาค้ำประกันที่มีลายมือชื่อทั้งของผู้ค้ำประกันและผู้รับการค้ำประกันเท่านั้นที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ทั้งสองคดีไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ก่อนการค้ำประกันมีการทำหนังสือโต้ตอบกันระหว่างผู้ค้ำประกันกับผู้รับการค้ำประกัน คำวินิจฉัยของศาลฎีกาจึงน่าจะชอบแล้ว แต่ถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนเป็นว่าก่อนการค้ำประกันมีการทำหนังสือโต้ตอบกัน เช่น ผู้ค้ำประกันเคยทำงานในบริษัทของผู้รับการค้ำประกันมาก่อน ผู้ค้ำประกันมีจดหมาย

ถึงผู้บริหารของบริษัทผู้รับการค้าประกันขอให้รับบุตรของตนเข้าทำงานในบริษัทของผู้รับการค้าประกัน โดยมีตนเป็นผู้ค้าประกัน ผู้บริหารของบริษัทผู้รับการค้าประกันได้รับจดหมายแล้วมีจดหมายตอบตกลงรับบุตรของผู้ค้าประกันเข้าทำงาน ผู้ค้าประกันจึงมีจดหมายลงลายมือชื่อการค้าประกันการทำงานของบุตรส่งถึงบริษัทผู้รับการค้าประกัน ดังนั้นการค้าประกันเช่นนี้จะต้องเสียอากรแสตมป์เพราะประมวล
รัษฎากรมาตรา 109 บัญญัติว่า "สัญญาใดเป็นตราสารซึ่งเกิดขึ้นโดยมีหนังสือโต้ตอบกันและมีได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าหนังสือฉบับหนึ่งฉบับใดที่จำเป็นในการทำให้เกิดสัญญานั้นขึ้นได้ปิดแสตมป์ครบจำนวนอากรและขีดฆ่าแสตมป์แล้ว ให้ถือว่าสัญญานั้นได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว" บทบัญญัตินี้แสดงว่าแม้สัญญานั้นจะมีได้ทำในรูปของหนังสือสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงลายมือชื่อไว้ทุกฝ่าย ก็ต้องเสียอากรแสตมป์ถ้าสัญญานั้นเกิดขึ้นโดยมีหนังสือโต้ตอบกัน โดยวิธีเสียอากรแสตมป์นั้นให้ใช้วิธีปิดแสตมป์ในหนังสือโต้ตอบฉบับหนึ่งฉบับใดก็ได้ บทบัญญัตินี้ดังกล่าวต้องตีความโดยเคร่งครัดว่าเฉพาะกรณีที่มีหนังสือโต้ตอบกัน สัญญาที่เกิดจากหนังสือโต้ตอบกันนั้นจึงจะต้องเสียอากรแสตมป์ หากสัญญาใดมิได้เกิดจากการมีหนังสือโต้ตอบกันแล้ว ก็เฉพาะแต่กรณีที่ทำในรูปของหนังสือสัญญาลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทุกฝ่ายจึงจะต้องเสียอากรแสตมป์ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม